

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----oOo----

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số: 02-151225/INNOTEL-KURIHARA

(KVN/PO/KCN/25608/042)

Căn cứ

- Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
- Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung cấp của cả 2 Bên.

Hôm nay, Ngày 15 tháng 12 năm 2025, chúng tôi gồm:

BÊN A “Bên Mua”: CÔNG TY TNHH KURIHARA VIỆT NAM

Địa chỉ : Tầng 12, Toà nhà CMC, Phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : 028 3999 0841

MST : 0100114360

Đại diện : Ông Nguyễn An Huy Chức vụ: Giám đốc điều hành

Bên B “Bên Bán” : CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Địa chỉ : Số 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 3862 1119

Mã số thuế : 0304195505

Tài khoản : 17058209 tại NH TMCP Á Châu – CN Tp.HCM

Đại diện bởi : Ông Huỳnh Thanh Hải Chức vụ: Giám đốc

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các điều kiện và điều khoản sau:

ĐIỀU 1: HÀNG HÓA SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH & GIÁ

Bên B đồng ý bán cho Bên A và Bên A đồng ý mua của Bên B các hàng hóa với số lượng, quy cách sản phẩm chi tiết như sau:

STT	Mô tả	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá VNĐ	Thành tiền VNĐ
1	Thiết bị chuyển mạch Ruckus ICX7150-48PF-4X1G ICX 7150 Switch, 48x 10/100/1000 PoE+ ports, 2x 1G RJ45 uplink-ports, 4x 1G SFP uplink ports upgradable to up to 4x 10G SFP+ with license, 740W PoE budget, basic L3 (static routing and RIP)	Cái	1	38,520,000	38,520,000
2	DAC 10G-SFPP-TWX-P-0101 10GbE Direct Attach SFP+ to SFP+ Passive copper cable, 1 m	Cái	1	2,490,000	2,490,000
Tổng trước thuế					41,010,000
Thuế VAT 8%					3,280,800
Tổng bao gồm thuế					44,290,800

Số tiền Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu, hai trăm chín mươi ngàn, tám trăm đồng.

(*) Thuế suất, thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hàng hóa và tổng giá trị hợp đồng được thể hiện ở Điều 1 này là thuế suất tạm tính tại thời điểm ký hợp đồng. Tại thời điểm Bên B giao hàng và xuất hóa đơn cho Bên A. Thuế VAT của hàng hóa được điều chỉnh theo thuế suất, thuế VAT theo quy định của nhà nước tại thời điểm xuất hóa đơn và theo đó, tổng giá trị của hợp đồng được điều chỉnh theo thay đổi giá trị của thuế VAT.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HAI BÊN TRONG HỢP ĐỒNG

2.1 Quyền và trách nhiệm của Bên B:

- Bên B cung cấp và bàn giao cho Bên A hàng hóa mới 100%, phù hợp với chủng loại, số lượng, quy cách và chất lượng theo Hợp đồng đúng thời hạn đã thỏa thuận giữa các Bên.
- Bên B cung cấp đầy đủ hoá đơn tài chính hợp lệ và biên bản bàn giao hàng hóa theo số lượng hàng hoá được quy định tại Điều 1 Hợp đồng này.
- Bên B cung cấp đầy đủ chứng từ hàng hóa cho Bên A (nếu có) trong vòng 02-03 tuần kể từ ngày giao hàng.
- Bên B được quyền tạm ngừng giao hàng nếu Bên A không thanh toán đúng hạn. Hợp đồng chỉ tiếp tục sau khi Bên A đã thanh toán đầy đủ hoặc cung cấp chứng từ hợp lệ chứng minh đã thanh toán. Mọi chi phí, thiệt hại do việc tạm ngừng sẽ do Bên A chịu.
- Nếu Bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán hoặc nhận hàng, Bên B có quyền: (i) Yêu cầu khắc phục trong 03 ngày làm việc; (ii) Nếu không khắc phục, Bên B được đơn phương chấm dứt Hợp đồng và áp dụng chế tài theo Điều 6; (iii) Việc chậm thanh toán hoặc từ chối nhận hàng không có lý do chính đáng được xem là lỗi của Bên A.
- Bên B không chịu trách nhiệm về chậm trễ hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ do lỗi từ Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

2.2 Quyền và trách nhiệm của Bên A:



Handwritten signature

- a. Bên A hỗ trợ cho Bên B thực hiện bàn giao hàng hóa theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 3.
- b. Bên A có trách nhiệm cử đại diện nhận hàng tại địa điểm giao hàng được nêu theo quy định tại Hợp đồng
- c. Bên A được nhận hóa đơn tài chính và biên bản bàn giao đúng chủng loại, số lượng hàng hóa như thỏa thuận.
- d. Bên A phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên B theo thỏa thuận tại Điều 5 Hợp đồng này
- e. Trường hợp Hàng Hóa không đúng chất lượng hoặc chủng loại như thỏa thuận, Bên A có quyền từ chối nhận và yêu cầu Bên B sửa đổi, thay thế. Nếu Bên B không khắc phục trong thời hạn hợp lý do Bên A thông báo bằng văn bản, Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và yêu cầu hoàn trả phần tiền đã thanh toán (nếu có) đối với phần Hàng Hóa bị từ chối.
- f. Bên A cam kết mục đích sử dụng sản phẩm an toàn thông tin mạng không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
- g. Bên A có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

ĐIỀU 3: ĐỊA ĐIỂM, THỜI HẠN GIAO HÀNG

3.1 Địa điểm giao hàng

- Địa điểm giao hàng: Công trình Wink Cần Thơ
- Người nhận: Nguyễn Văn Lập
- Số điện thoại: 0939990609

() Bên B có trách nhiệm giao hàng miễn phí trong phạm vi nội thành TP. Hồ Chí Minh. Trường hợp địa điểm giao hàng nằm ngoài khu vực này, Bên B sẽ thông báo trước chi phí phát sinh (nếu có) và chỉ thực hiện giao hàng khi có xác nhận đồng ý từ Bên A. Mọi chi phí vận chuyển phát sinh ngoài nội thành do Bên A chịu.*

3.2 Thông báo giao hàng:

- Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A về thời gian giao hàng, số lượng hàng hóa sẽ giao bằng văn bản, email hoặc điện thoại chậm nhất là bốn (04) giờ trước khi giao hàng để Bên A chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự để tiếp nhận lô hàng.
- Khi nhận thông báo giao hàng từ Bên B, Bên A trong vòng 05 ngày phải nhận hàng, quá thời hạn nêu trên xem như Bên A vi phạm hợp đồng.

3.3 Thời gian giao hàng:

- Thời gian giao hàng trong vòng: 01-02 tuần (trừ các ngày nghỉ, nghỉ lễ) tính từ ngày hai bên ký Hợp đồng.

3.4 Hồ sơ giao hàng:

- Biên Bản Bàn Giao
- Hóa đơn tài chính hợp lệ

3.5 Giao nhận:

- Bên A có trách nhiệm kiểm tra số lượng, tình trạng, chủng loại tại thời điểm nhận hàng. Việc giao nhận được xác nhận bằng Biên bản bàn giao có chữ ký hai Bên.
- Sau khi ký Biên bản bàn giao, hàng hóa được xem là đã giao đúng, đủ. Mọi rủi ro phát sinh sau thời điểm này do Bên A chịu, trừ lỗi thuộc nhà sản xuất hoặc phạm vi bảo hành.

ĐIỀU 4: BẢO HÀNH

4.1 Thời gian bảo hành (tính từ ngày hai Bên ký biên bản bàn giao hàng hóa): 24 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất/ Nhà phân phối.

4.2 Địa chỉ liên lạc bảo hành:

- 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tel: (84 28) 3 862 1119

4.3 Thời gian làm việc:

- Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:00 đến 12:00 và 13:30 đến 17:30.
- Thứ Bảy: từ 9:00 đến 12:00.

4.4 Bên B được miễn trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp sau:

- Bên A tự ý sửa chữa làm hư hỏng thiết bị và phụ kiện.
- Nhiệt độ phòng máy vượt quá 40 độ C hoặc phòng máy quá ẩm ướt, mưa đột.
- Hòa loạn, sét đánh hoặc các thiên tai khác.
- Bên A không vận hành, sử dụng và bảo quản máy móc theo đúng các quy định của Nhà sản xuất.

(*) Trường hợp xảy ra các sự cố như trên, bên A phải chịu 100% chi phí để khắc phục sự cố.

ĐIỀU 5: THANH TOÁN

5.1 Hình thức thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B bằng chuyển khoản 100% giá trị của Hợp đồng trong vòng 35 ngày kể từ ngày nhận được hàng hóa và hóa đơn kèm đề nghị thanh toán.

5.2 Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.

5.3 Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG
STK: 17058209-Ngân hàng TMCP Á Châu-CN.TP.HCM

ĐIỀU 6: PHẠT VI PHẠM

6.1 Phạt vi phạm hợp đồng

- Trường hợp Bên A chậm thanh toán so với thời hạn quy định tại Điều 5, Bên A sẽ phải chịu phạt số tiền tương đương 0,1%/ngày trên giá trị phần nghĩa vụ thanh toán bị chậm. Tổng mức phạt chậm thanh toán không vượt quá 8% giá trị khoản thanh toán bị chậm và được tính từ ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày Bên B nhận được đầy đủ khoản tiền chậm thanh toán.
- Trường hợp Bên B giao hàng trễ hơn thời hạn quy định tại Điều 3, Bên B sẽ chịu phạt 0,1%/ngày trên giá trị phần hàng hóa giao trễ. Tổng mức phạt chậm giao không vượt quá 8% giá trị hàng hóa giao trễ.
- Trường hợp Bên A chậm trễ trong việc nhận hàng theo thời gian đã thông báo, Bên A sẽ phải chịu phạt 0,1%/ngày trên giá trị phần hàng hóa nhận chậm. Tổng mức phạt chậm nhận không vượt quá 8% giá trị hàng hóa nhận chậm. Ngoài ra, Bên A phải thanh toán cho Bên B toàn bộ các chi phí lưu kho, lưu bãi, chi phí trông giữ hàng hóa và các chi phí hợp lý khác phát sinh do việc chậm nhận hàng.
- Đối với sản phẩm là phần mềm: Trường hợp Bên A đã đặt hàng nhưng huỷ hoặc từ chối nhận hàng, việc hoàn trả hoặc điều chỉnh đơn hàng chỉ thực hiện được nếu có văn bản xác nhận của Hãng cung cấp phần mềm. Bên A phải chịu 100% giá trị đơn hàng và toàn bộ chi phí xử lý phát sinh.
- Trường hợp Bên nào đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này trái quy định thì phải chịu phạt vi phạm là 08% (tám phần trăm) tổng giá trị Hợp Đồng và bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra cho Bên kia theo quy định của pháp luật.

Riêng với trường hợp Bên B đã đặt hàng từ nhà sản xuất cho Bên A mà Bên A chấm dứt Hợp Đồng thì Các Bên đồng ý thỏa thuận mức bồi thường thiệt hại của Bên A cho Bên B là số tiền tương đương với 100% Tổng Giá Bán.

6.2 Các khoản phạt và bồi thường thiệt hại (nếu có) phải được Bên vi phạm thanh toán cho Bên bị vi phạm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày hai Bên ký biên bản xác định hành vi vi phạm hoặc có phán quyết/thỏa thuận khác bằng văn bản.

ĐIỀU 7: TRỌNG TÀI VÀ LUẬT ÁP DỤNG

7.1 Trường hợp phát sinh tranh chấp hợp đồng, hai Bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác và tôn trọng pháp luật để hạn chế tối đa tổn thất cho từng Bên.

7.2 Nếu hai Bên không giải quyết được bằng thương lượng, Tòa Kinh tế – Tòa Án Nhân Dân Tp.HCM sẽ đứng ra phân xử.

7.3 Luật áp dụng: Luật pháp hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

7.4 Phán quyết của Tòa Kinh tế là phán quyết cuối cùng buộc các Bên liên quan phải thi hành. Mọi phí tổn sẽ do Bên thua kiện chịu.

ĐIỀU 8: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

8.1 Định nghĩa về trường hợp bất khả kháng:

- Bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như: sét đánh, động đất, bão, lũ, lụt, lở đất; hỏa hoạn; dịch bệnh; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh; đứt gãy chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất hàng hóa mà có thông báo của hãng sản xuất... và các thảm họa khác chưa lường hết trước được, sự thay đổi chính sách hoặc sự ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

8.2 Thông báo tình trạng bất khả kháng:

Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, một trong Hai Bên có thư thông báo cho bên còn lại trong vòng 10 (mười) ngày về sự kiện và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, Bên thông báo có trách nhiệm gửi kèm cho Bên còn lại giấy xác nhận bằng văn bản về sự kiện bất khả kháng, được cấp bởi một trong các cơ quan sau: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương (như UBND cấp xã/phường trở lên, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, v.v.); Hãng sản xuất hoặc đơn vị cung cấp hàng hóa (trong trường hợp đứt gãy chuỗi cung ứng hoặc trì hoãn sản xuất).

- Văn bản xác nhận này phải được gửi trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng.

8.3 Trách nhiệm của các Bên trong trường hợp bất khả kháng:

- Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt Hợp đồng hoặc yêu cầu thanh toán phạt vi phạm Hợp đồng. Bên bị ảnh hưởng bởi bất khả kháng sẽ được gia hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ tương ứng với thời gian bị ảnh hưởng
- Trừ khi có ý kiến của bên nhận thông báo bằng văn bản, bên thông báo vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ Hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của sự kiện.
- Việc tạm ngừng hoặc miễn trừ trách nhiệm do Sự kiện Bất Khả Kháng không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán và/hoặc nghĩa vụ khác đã được thực hiện hoặc hoàn thành trước thời điểm xảy ra sự kiện bất khả kháng. Các nghĩa vụ này vẫn phải được các Bên thực hiện đầy đủ.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 9.1** Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản và có chữ ký xác nhận của đại diện hợp pháp của cả hai Bên.
- 9.2** Hai Bên cam kết đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, nội bộ để đảm bảo hiệu lực và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Hợp đồng.
- 9.3** Hai Bên cam kết có đầy đủ giấy phép, chứng nhận cần thiết (nếu có) theo quy định pháp luật hiện hành để thực hiện và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ liên quan trong Hợp đồng này.
- 9.4** Hai bên cam kết có đầy đủ giấy phép kinh doanh sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự cho các thiết bị liên quan trong hợp đồng này.
- 9.5** Các Bên cam kết bảo mật toàn bộ thông tin liên quan đến Hợp đồng. Việc tiết lộ chỉ thực hiện khi có sự đồng ý của Bên còn lại hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Cam kết bảo mật tiếp tục có hiệu lực sau khi Hợp đồng chấm dứt.
- 9.6** Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý sau 02 (hai) ngày kể từ khi hai Bên hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ. Không Bên nào được chuyển nhượng Hợp đồng nếu không có sự đồng ý của Bên còn lại, trừ trường hợp luật định.

Hợp đồng có thể được ký qua bản scan/email/chữ ký điện tử và đều có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng gồm 02 bản, mỗi Bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A



Nguyễn An Huy
Giám Đốc Điều Hành

ĐẠI DIỆN BÊN B



GD. Huỳnh Thanh Hải